

0049873-23.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de abril de 2017, por volta de 22h35, na Rua Jacaraípe, altura do nº 01, Vila Prudente, transportava e trazia consigo, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0049873-23.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0049873-23.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de abril de 2017, por volta de 22h35, na Rua Jacaraípe, altura do nº 01, Vila Prudente, transportava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 17 (dezessete) porções de cocaína, e 1.114 (mil cento e quatorze) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP. Do mesmo modo, foi a manifestação da defesa.

É o relatório. Decido.

Ao Réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei. 11.340/06, tráfico de drogas, conforme descrição fática contida na denúncia.

Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar de forma cabal a materialidade e a autoria de um fato típico e antijurídico.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório coligido, em cotejo com o que se produziu em sede policial, deixa dúvidas quanto à prática do crime.

Isso porque, o inquérito policial relatado, e o depoimento dos policiais militares trazem muitas incongruências.

Ademais, em juízo, o réu disse que na data dos fatos estava indo ao bar localizada na comunidade para jogar domino. Todavia, na comunidade estava acontecendo uma operação policial- força tática- e por ser conhecido pelos policiais- em razão de outras passagens- foi levado por estes, oportunidade em que estes o exigiram uma quantia em dinheiro ou armas para libera-lo. Sendo assim, por não atender o pedido policial, foi preso. Desconhece as drogas, e afirma que tudo foi armação dos policiais.

Nesse passo, após a instrução processual não existem provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aptas a constatarem que realmente o réu praticou o crime em questão. Com isso, por se tratar de um cenário duvidoso, o réu merece ser absolvido com arrimo no artigo 386,VII, do CPP.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para absolver o Réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias. Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem. Expeça-se todo o necessário. P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Leonardo Prazeres da Silva  
Juiz de Direito